

Regulamento do condomínio

1.º Objecto do regulamento

1. O presente regulamento é aplicável nas relações entre condóminos do prédio situado na Av. Dr. Aresta Branco nº 5, na Costa da Caparica, que foi constituído em propriedade horizontal por escritura notarial de 25 de julho de 1968 a folhas 71 do livro B-41 e tem por estabelecer os direitos e deveres dos condóminos e a competência dos órgãos administrativos do prédio.
2. Além dos condóminos, também os familiares, os inquilinos, visitas, ou qualquer pessoa que resida no prédio deve cumprir as regras deste regulamento.
3. Neste regulamento aplicar-se-ão as regras constantes dos Arts. 1414º a 1438º-A do título II, do livro III do Código Civil sobre a Propriedade Horizontal, com as alterações introduzidas pelo decreto lei nº. 267/94 de 25 de Outubro e pelo nº 6/2006, de 27 de Fevereiro.

2.ª Personalização do condomínio e identificação das frações.

1. O prédio é dividido por 16 frações autónomas, sendo que as duas do r/c dtº e esq. são compostas por habitação com loja, (conforme menção do título constitutivo) todas com a permissão de 62,5 e ainda a casa da porteira situada no terraço do prédio como consta do quadro em (anexo 1).

3.º Identificação dos condóminos

1. Os condóminos devem fornecer a sua identificação ao administrador do condomínio e, se não viverem habitualmente no prédio, devem também indicar a sua residência habitual.
2. O administrador do condomínio deve procurar manter atualizada, uma lista com a identificação dos condóminos nos termos do número anterior.

4.º Partes comuns do prédio:

São partes comuns do prédio:

- A. Solo, alicerces, pilares, paredes-mestras, e todos os elementos da estrutura do prédio;
- B. Telhados ou terraços de cobertura;
- C. Entrada do prédio, escadas e corredores de passagem;
- D. Instalações gerais de água, electricidade e comunicações;
- E. Elevadores;
- F. Casa da porteira;
- G. Casa das máquinas dos elevadores;

- H. Arrecadação para arrumos dos objectos necessários á limpeza e manutenção do prédio, situada ao nível do r/c.
- I. Antena colectiva

5.º Deveres dos condóminos na utilização da sua fração e das partes comuns

1. Pagar as cotas previstas no artigo 1º da lei do condomínio dentro do prazo estabelecido em acta por deliberação da assembleia de condóminos. Em JANEIRO, ABRIL, JULHO e OUTUBRO.
2. Não conferir á fração um uso diferente do estipulado na constituição da propriedade horizontal, sem o acordo expresso de todos os condóminos e a respectiva licença Camarária.
3. Não produzir ruídos que perturbem os vizinhos e respeitar sempre o período de repouso sem emissão de barulho, conforme carta do ruído da Câmara Municipal de Almada e Decreto-Lei nº 9/2007, tal como suas alterações aprovadas posteriormente.
Artigo 3º:
(Alteração á Portaria nº 138/2005, de 2 de fevereiro, a qual tem as seguintes disposições.)
Alínea 1) Período diurno-das 7 h ás 20 horas;
Alínea II) Período do entardecer - das 20 h ás 23 horas;
Alínea III) Período nocturno - das 23 h-ás 7 horas;
Alínea Q) Receptor sensível - o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana.
Alínea R) RUÍDO DE VIZINHANÇA o ruído associado ao uso habitacional e ás actividades que lhe são inerentes, produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa á sua guarda ou Animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou intensidade, seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança;
Alínea S) RUÍDO ambiente - o ruído global observado numa parte da vizinhança próxima ou longinqua do local considerado;
Alínea T) RUÍDO particular - o componente do ruído ambiente que pode ser especialmente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;
Alínea U) RUÍDO - ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação determinada;
Alínea V) Zona mista - a área definida em plano Municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para alem dos referidos na definição de Zona Sensível.
4. Não fazer fumos, nomeadamente assados de carvão nas varandas, ou em qualquer parte envolvente do prédio.
5. Não estender roupa a pingar sem verificar se nos andares inferiores existe roupa estendida.
6. Acondicionar o lixo em sacos bem fechados que devem ser colocados nos contentores próprios, de modo a não pingarem as escadas.
7. Não despejar águas, lançar lixos, pontas de cigarro, ou detritos de qualquer natureza pelas janelas ou em áreas que afectem os vizinhos.

8. Não guardar nas partes comuns do prédio bens próprios sem autorização expressa da assembleia de condóminos, como por exemplo bicicletas, motos, vasilhame, arrumos vários, não usar o terraço para qualquer actividade, a não ser para a sua manutenção e limpeza como prevenção de manter a sua conservação.
9. Ter cuidados redobrados em relação á higiene e sossego nas partes comuns, quando possuir animais de estimação que possam sujá-las ou fazer barulho.
10. Não alterar o arranjo estético do prédio, nomeadamente com qualquer instalação exterior, pinturas da fachada da fração de cores diferentes das do prédio.
11. Providenciar a limpeza extra das partes comuns do prédio sempre que faça obras na sua fração.
12. Comunicar á administração do condomínio onde pode ser contactado, em caso de ausência superior a 10 dias.
13. Facultar ao administrador do condomínio o acesso á fração própria em caso de força maior, por perigo para o condomínio ou habitante.
14. Não ter nenhum comportamento que prejudique o bem estar ou ponha em risco a segurança dos vizinhos.
15. Respeitar e cumprir todas as deliberações da assembleia de condóminos.

6.º OBRAS NAS FRAÇÕES AUTÓNOMAS

1. Quando pretender realizar obras que alterem a linha arquitectónica ou o arranjo estético do edifício, o condómino deve obter a aprovação de pelo menos 2/3 dos votos da assembleia de condóminos e, se pretender dividir a sua fracção em novas fracções, só o pode fazer se nenhum condómino se opuser a isso na assembleia.
2. O condómino pode fazer obras para juntar duas ou mais fracções contíguas do prédio sem precisar de autorização dos outros condóminos. Responsabilizando-se pela sua manutenção e conservação, não advindo daí quaisquer despesas para o condomínio.
3. Independentemente da autorização dos outros condóminos, as obras deverão ser licenciadas pela Câmara Municipal de Almada, nos termos da lei em vigor.
4. Antes de iniciar qualquer obra, o condómino deve comunicar ao administrador do condomínio os trabalhos que vai realizar e a duração dos mesmos.
5. O condómino deve fazer ou consentir que sejam feitas obras na sua fracção, sempre que esteja em causa a integridade e a segurança dos restantes condóminos.

7.º Obras de conservação nas partes comuns

Reguladas pelo Artigo 16.º (obras no interior dos edifícios)

1. As obras de recuperação, remodelação ou conservação no interior de edifícios destinados a habitação, comércio ou serviços que constituam fonte de ruído apenas podem ser realizadas em dias úteis, entre as 8h e as 20 horas, não se encontrando sujeitas a licença especial de ruído.

2. O responsável pela execução das obras afixa em local acessível aos utilizadores do edifício a duração prevista das obras e, quando possível, o período horário no qual se prevê que ocorra a maior intensidade de ruído.
3. As obras a realizar nas partes comuns devem ser aprovadas pela assembleia de condóminos ou, se forem urgentes, podem ser ordenadas pelo administrador do condomínio ou algum condómino, nos termos dos números seguintes.
4. Quando a assembleia aprovar a realização de obras nas partes comuns, o administrador do condomínio deve enviar uma carta registada com aviso de recepção aos condóminos não residentes e aqueles que, mesmo residentes, não tenham participado na assembleia que decidiu as obras.
5. Nessa carta, deve comunicar a natureza das obras e os orçamentos que existam. Se os ausentes nada disserem nos 30 dias seguintes á recepção da carta, deve entender-se que não se opõem á realização das obras nas condições apresentadas.
6. Qualquer obra que se revele urgente e cujo valor não ultrapasse os 1000,00 Euros pode ser ordenada pelo administrador do condomínio, sem carecer de prévia aprovação da assembleia.

8.º OBRAS DE INOVAÇÃO NAS PARTES COMUNS

1. Só a assembleia de condóminos pode decidir, com a aprovação de 2/3 do valor total do prédio, a realização de obras de inovações.
2. Nenhuma inovação pode prejudicar a utilização de uma parte comum ou fração de um condómino.
3. É aplicável a estas obras o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo anterior.

9.º Encargos dos condóminos

1. As despesas com pagamento de serviços, conservação, inovação e manutenção das partes comuns do edifício devem ser suportadas por todos os condóminos na proporção do valor das suas frações conforme título constitutivo, conforme estipulado no artigo 1424.º do Código Civil. Considera-se que todos os condóminos têm direito de acesso e uso das partes comuns, incluindo o terraço e a casa da porteira, mesmo que não façam uso frequente das mesmas, uma vez que estas lhes pertencem por via do direito de propriedade.
2. As despesas com a utilização das partes comuns e o pagamento de serviços de interesse comum podem, no entanto, ser divididas em partes iguais ou na medida da utilização se pelo menos 2/3 dos condóminos sem oposição assim decidirem em assembleia.
3. As despesas com obras de inovação das partes comuns devem ser pagas por todos os condóminos, a não ser que algum recorra a tribunal e seja dispensado do pagamento. Neste caso, não pode utilizar a inovação que não pagou.
4. As frações autónomas que sejam exploradas para fins de Alojamento Local estão sujeitas a um acréscimo de 30% no valor da quota de condomínio, tendo em conta a

utilização intensiva das partes comuns e os encargos acrescidos daí decorrentes. A partir de abril de 2025, a instalação de qualquer novo Alojamento Local neste edifício carece de deliberação favorável por maioria absoluta dos condóminos, em assembleia, nos termos do artigo 1425.º A do Código Civil.

5. Os condóminos que não liquidem a sua quota trimestral até ao último dia do trimestre correspondente entram em incumprimento. Se a dívida não for regularizada até ao final do trimestre seguinte, será aplicada automaticamente uma penalização de 20% sobre o valor em dívida, sem necessidade de nova deliberação da assembleia.
6. O condómino que exercer, de forma efetiva, o cargo de administrador do condomínio encontra-se isento do pagamento da sua quota de condomínio durante o período em que desempenhar essas funções.

10.º Direitos dos condóminos.

1. Os condóminos têm direito de utilizar não só a sua fração como as partes comuns do prédio desde que a sua conservação não seja posta em causa.
2. Por outro lado, cabe-lhes o direito de participar na gestão do condomínio, através da sua presença nas assembleias onde se tomam as deliberações respeitantes ao prédio.
3. Os condóminos tem direito à informação sobre os assuntos respeitantes ao prédio, podendo para esse efeito solicitar ao administrador do condomínio a apresentação do livro de atas e outros documentos do prédio.

11.º Assembleia de condóminos

1. A assembleia de condóminos deverá reunir obrigatoriamente na primeira quinzena de cada ano para a apreciação das contas do ultimo ano e aprovação do orçamento.
2. Para além desta reunião o administrador ou condóminos que representem 2/3 ou mais do valor do prédio podem convocar reuniões extraordinárias sempre que pretendem colocar algum assunto do prédio à discussão.

12.º Formação de maiorias

1. Se não comparecer o número de condóminos suficiente para formar maioria e na convocatória não tiver sido desde logo fixada outra data, considera-se convocada nova reunião para uma semana depois, á mesma hora e no mesmo local.
2. Esta nova assembleia pode deliberar por maioria de votos dos condóminos presentes, desde que representem pelo menos $\frac{1}{4}$ do valor total do prédio.
3. As deliberações que precisem de unanimidade dos votos do prédio podem ser aprovadas por unanimidade dos condóminos presentes, desde que estes representem pelo menos $\frac{2}{3}$ do capital investido, sob condição de aprovação da deliberação pelos condóminos ausentes.

13.º Condóminos ausentes das assembleias

1. As deliberações têm de ser comunicadas aos ausentes, preferencialmente por e-mail, no prazo de 30 dias.
2. Os ausentes tem 90 dias para comunicar à assembleia o seu assentimento ou discordância. Se não responderem, deve-se entender que aprovam a deliberação comunicada.
3. Pretende-se com este regulamento que acima de tudo prevaleça o bom senso e as regras de boa vizinhança. Todos os condóminos sem excepção tem direito a usufruir do seu espaço sem interferências que limitem o uso da coisa própria e do seu bem estar, em tudo que este regulamento seja omissa aplica-se as regras e condições estabelecidas pelo Código Civil, Lei do condomínio e pela Lei do RUÍDO nº 9/2007 de 17 Janeiro. Rectificado pela declaração de Rectificação nº 18/2007, e 16/3. Alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 1-8. em anexo Carta do Ruído da Câmara de Almada, no condomínio os decretos lei devidamente actualizados relativos á Lei do Ruído.